

עין משפט גר מוצה
לא אמ"י פ"ד מהל' ביאת מקדש הל' ג: במ"י שס פ"ט הל' ד סמג לאוין פט: גא ד מ"י שס פ"ד סס הל' ג סמג שס: בב ה מ"י פט"ו מהל' טומאת לרעת הלכה ה סמג עשין לטו: בג ו מ"י פ"ו מהל' בית הזכירה הלכה ז סמג עשין קסג: בד ז מ"י פ"ג מהל' ביאת מקדש הל' יט: בה ח מ"י פ"י מהל' שגגות הלכה ז ופ"י"ג סס הלכה א: בו ט מ"י פ"א סס הלכה ה: בז י מ"י פ"ה מהל' שגגות הלכה ז:

רבינו חננאל

ופריקא אב"י כגון שבא בקצרה שהוא פטור מכרת ובהליכתו הפך בצינורא, וכדבר הונא דאמר זר שהפך בצינורא חייב מיתה אלמא עבודה היא, פ"י צינורא עצי נורא, כגון שהפך בעצי המערכה שהחליבים נתונים בהם וגרם להם להתעכל מהרה, ואשמעינן רב הונא דכל קרובי עבודה עבודה גמורה היא וחיובין עליה: ירושלמי שיעור שהייה עשר אמות ה"ך עבירה היה בארוכה עשרין ובקצרה עשר ה"לך חמש אין יו"ל ברא חמש ואין יו"ל ברא ט"ו, א"ר יוסי לעולם אינו חייב עד שתהא ארוכה מרובה על קצרה: עשר כ"ו: א"ר הושעיא טהור שנכנס לבית המנוגע דרך אחוריו אפילו נכנס כולו אחוריו מחוטמו וטהור, שנאמר והבא אל הבית דרך ביאה אסרה תורה, אבל אם נכנס כולו אפילו דרך אחוריו נטמא דלא גרע מכלים דכתיב ולא יטמא כל אשר בביית, תניא נמי הכי קדשי קדשים, תניא טהרות גגין הללו [אין] אוכלין שם קדשי קדשים ואין שוחטין שם קדשים קלים, וטמא שנכנס דרך גגין להיכל פטור שנאמר ואל המקדש לא תבא, דרך ביאה אסרה תורה: זו היא מצות עשה שבגדה, ואקשינן תנא היכא קאי דקתני זו היא, ופשטינן התם קאי בהוריות פ"ב דקתני אין חייבין על עשה ועל לא תעשה שבמקדש כ"ו, אבל חייבין על עשה וזו היא מצות עשה שבגדה שחייבין עליה.

יו:

אפ"ר נכנס בולו חוץ מחוטמו וטהור, ואם נכנס דרך פניו משנכנס רוצו טמא אצל זמיעוט לא דר' אושעיא דהכל אית ליה אפ"י גצי טמא שנכנס למקדש ביאה במקצת לא שמה ביאה דצ"פ כל הפסולין (וצמים דף לז: ושם) * פריך לעולא דאמר ביאה במקצת שמה ביאה ועוד דאפ"י עולא דאמר התם משום דכתיב בכל קדש לא תגע ואל המקדש לא תבא מה נגיעה במקצת שמה נגיעה אף ביאה במקצת שמה ביאה אצל גצי בית המנוגע מודה דלא שמה ביאה דלא מזינו שהקיס הכתוב דאי לא תימא הכי תקשה לעולא ממתניתין דמס' ידים (פ"ג מ"א) ומייתי לה צפ"צ דחולין (דף לג:) המכניס ידיו לבית המנוגע דיו תחלות דברי ר' עקיבא וסכ"א דיו שניות ומפרש צמקת חולין דכ"ע ביאה במקצת לא שמה ביאה וגזירה דיו אטו גופו קמיפלגי ומיהו כשנכנס רוצו הוי טמא דרוצו ככולו ומימה דדרך אחוריו נמי כשנכנס רוצו יתא טמא מטעם דרוצו ככולו ומשנכנס כולו הוי טמא מידי דהוה אכליס שצבית וי"ל דאם כן לא היה חילוק בין דרך ביאה לדרך אחוריו ולאנאי כתיב והבא אל הבית דמשמע דרך ביאה וליכא למימר דלאיטריך לומר דהכא טעון כינוס גגדים כשסהה כנדי אכילת פרס דסברא הוא דאפ"י נכנס דרך אחוריו כולו אם שהה כשיעור שהייה דטעון כיצוס גגדים דבכל ענין כתיב * (והבא אל הבית) והאכל צבית יכנס גגדיו: **דרך ביאה אסרה תורה**, אע"ג דאמר צפ"ק דחולין

(דף י: ושם) דליאה דרך אחוריו שמה יליאה דקאמר כ"ג צויה"כ יוכיח דכתיב ביה יליאה ותנן ילא וכל לו דרך כניסתו היינו משום דדרך ללאת כן כתלמיד הנפטר מרצו כדמפרש צפ" הוילאו לו (יומא נג:). **וְאִין אוֹבֵלִין שם קדשי קדשים**, אפילו יש נקט לראות ^(ה) שם דרך פתח עזרה דבעינן שיראה פתח עזרה צשעת אכילה כדאמר צפ" אחזו מקומן (וצמים ד' טו,): **וְאִין שוחטים שם קדשים קלים**, * וה"ה דאין אוכלין דגגיס ועלויות לא נתקדשו כדאמר צפרק כילד לולין (פסחים דף פה: ושם) אלא נקטו שמיטה משום דאכילה צעורה לא שייכא בקדשים קלים: **וְטָמֵא שנכנס דרך גגין לַהֲיִבֵּל פֶּטוּר**, תימה אמאי

פטור תיפוק ליה דחייב משום גג דהיכל גופיה שהרי נתקדש כדמשמע בסוף פרק כילד לולין (שם) גצי הא דאמר רב גגין ועלויות לא נתקדשו ופריך (שם פו.) מהא דתניא עליית בית קדשי קדשי' חמורה מקדשי הקדשים ומשני רב יוסף שאני היכל כו' משמע שנתקדשו עליות ומסתבר דגגין ועלויות דין אחד להם וז"ל דאע"פ שנתקדשו עליות ולא תמיד וכן מוכח התם בהדיא דקאמר ת"ש וגגו קודש ואע"ג דאמר צפרק בתרא דמכות (דף יג:) דבעינן דומיא דע"ז דאמר רחמנא לא תעבד ואי עבד מיחייב ילא פסח ומילה עשה דנדה לא תעבד הוא דלא תפרוש בהנאה מרוצה: **אִי בת"ח**, חדא הוא דמחייב אע"פ שהוא מויד על הפרישה מכל מקום על הכניסה חשדינן ליה שצ ^(ט) מדיעה דאימא יצר אלצשיה כדאשכחן בכתובות צפרק נערה (דף נא:)

ידיעות הטומאה פרק שני שבועות

אלא אי אמרם דוקא גמירי, שהה כדי השתחוייה חייב ואפ"י ילא לו צקצרה צמרווא נתחייב צשהיימו: **היכי משכחם לה**, בלא כרת: **משכחם לה**, צעצודה בלא שהייה שנטמא וילא מיד בקצרה ודרך יליאתו היה אוחז מולג צידו והכה צו בלחד מן האצרים שעל המערכה והפך מה שלמעלה למטה:

כרצו הונא דאמר זר שהפך בצינורא, עבודה היא שמקרב עיכולו ויש כאן עבודה בלא שהייה: **חייב מיסה**, משום והזר הקרב יומת (צמדבר יח:) **חוץ מחוטמו**, שהוא צולט להלן משאר הגוף: **מכלים שצבית**, שהיו צו מתחלתו ולא קרינא צהו והבא אל הבית ואפ"ה טמאים דכתיב (ויקרא יד) ופטו את הבית כדי שלא יטמא כל אשר צבית: **גגין הללו**, שצעורה: **אין אוכלין שם קדשי קדשים**, הנאכלים לפנים מן הקלעים דקסבר גגין ועלויות לא נתקדשו ^(א) אלא הרצפה והאזור עד הגג: **וטמא שנכנס כו'**, אלמא כל היכא דכתב ביאה דרך ביאה צעינן: **היכא קאי דקאמר זו היא**, היכא שנה אין חייבין על עשה צצמקדש דקאמר הכא זו היא מצות עשה צצמקדש כו': **הסס קאי**, צמקסת חוריות: **אין חייבין**, צ"ד צהוראתם על עשה ועל לא תעשה צצמקדש כלומר על הוראת טומאת מקדש וקדשיו צין שהוא של עשה כגון שנטמא צעורה דהיינו עשה דוישלחו ^(א) צין שהוא של לא תעשה כגון נטמא צחוק דליכא אזהרת אל המקדש לא תבא (ויקרא יב).

והתם ^(ב) מפרש טעמא דאין חייבין משום דאין מצויין פר צהוראה אלא על העלם דבר ששגגמו חטאת קצועה ליחיד אצל טומאת מקדש קרבן עולה ויורד הוא: **ואין מצויין אשם סלוי**, היחידים שצא לידם ספק כרת והלריין הכתוב אשם תלוי אין מצויין אותו על ספק טומאת מקדש לפי שאינו צא אלא על ספק דבר ^(ג) ששגג ודאי חטאת קצועה והתם (חוריות ט:) יליף לה מקרא: **שצבית**, להכי נקט נדה משום דמשכחת לה עשה דומיא דנטמא צעורה צלונס שהוא מוזהר ללאת כגון שהיה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי: **מצויין אשם סלוי**, היחידים דאין אשם צצבור דנפש כתיב ביה ^(ד) : **וקאמר**, הכל צצמתניתין: **זהו מצוס עשה**, שנויה התם: **וחייב שטים**, הפורש מן הגדה צקישוי: **אילימא סמוך לוספה**, שאינו אנוס על כניסתו דהוי ליה לאסוקי אדעתיה

שמה תראה צשעת תשמים ומיהו מויד לא הוי: **כצבור יכולני לצעול**, ולפרוש קודם שתראה: **אי כצלמיד חכם**, שיועד שהמשמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי צריך להמתין עד שימות [האצרב:] ואי

עליות ומסתבר דגגין ועלויות דין אחד להם וז"ל דאע"פ שנתקדשו עליות ולא תמיד וכן מוכח התם בהדיא דקאמר ת"ש וגגו קודש ואע"ג דאמר צפרק בתרא דמכות (דף יג:) דבעינן דומיא דע"ז דאמר רחמנא לא תעבד ואי עבד מיחייב ילא פסח ומילה עשה דנדה לא תעבד הוא דלא תפרוש בהנאה מרוצה: **אִי בת"ח**, חדא הוא דמחייב אע"פ שהוא מויד על הפרישה מכל מקום על הכניסה חשדינן ליה שצ ^(ט) מדיעה דאימא יצר אלצשיה כדאשכחן בכתובות צפרק נערה (דף נא:)

מסורת הש"ם

(א) יומא יב, (ג) ע"ז לת, (ג) להו, יעב"ז, (ד) חוריות ח:, (ה) ס"א רבא וכן הגיה הירע"ז, (ו) נפסחים פה:], (ז) צמדרה, (ח) חוריות ח:, (ט) ששגגת ודלו, יעב"ז, (י) ויקרא ה, (כ) רש"א מ"ו, (ל) ונע"ע מוס' יומא נב: ד"ה ילא,



1. וְהָבֵא אֶל הַבֵּית כֹּל יְמֵי הַקִּיּוֹר אֹתוֹ יִטְמָא עַד הָעֶרֶב; ויקרא יד
2. וְצִדְקָה הַבִּתּוֹן וַתֵּנוּ אֶת הַבֵּית בְּטָרִם יָבֵא הַבִּתּוֹן לְרִאוֹת אֶת הַנֶּגֶעַ וְלֹא יִטְמָא כָּל אֲשֶׁר בַּבֵּית וְהִקְדִּישׁ לֹא תָבֵא עַד קִלְאֵת יְמֵי טְהָרָה; ויקרא יב
3. וְשִׁלְשִׁים יוֹם וְשִׁלְשֵׁת יָמִים תֵּשֵׁב בְּדַמִּי טְהוֹרָה כָּכָל קִדְשׁ לֹא תִגַּע וְאֵל הַמִּקְדָּשׁ לֹא תָבֵא עַד קִלְאֵת יְמֵי טְהָרָה; ויקרא יב
ד



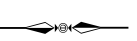
הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ואין וס' להלוא דרך שם פתח כלל: (ב) ד"ה אי וכו' שצ מדידעו, י"ב ע"ל בדף כו ע"ב:



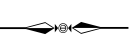
גליון הש"ם

נב' דרך ביאה אסרה תורה, עיין וצמים דף פב ע"צ מוס' ד"ה לא:
תוס' ד"ה אפ"י וכו' פריך לעולא, שם איתא רב הושעיא ועיין עירובין דף סט ע"א מוס' ד"ה אמר:
ד"ה ואין שוחטין וכו' וה"ל דאין אוכלין, עיין תשרי הרכצ"א ס' לד:



מוסף רש"י

בצינורא, צמולג (יומא יב), חייב מיתה, משום והזר הקרב יומת (שם).



רבינו חננאל (המשך) ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד חייב, שיציאתו הנייה לו כביאתו, אחמר אב"י אמר משמיה דחייא בר רב חייב שתיים אחת על הכניסה ואחת על הפרישה, וכן אמר רבא כו', ואקשינן במאי אי בטמוך לוסתה ובת"ח חדא הוא דמחייב דהוה ליה למפרש עונה סמוך לוסתה כדאמור רבנן ולא (שימש) [שמען] מאי סבר יכול אני לבעול ובהשגה באת לידו, אבל אפרישה לא מחייב דהא תלמיד הוא וידע וכיון דידע דכל דפריש מיד חייב מויד הוא ולאוי בר קרבן

אף